

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্যাংক ও গ্রাহক

Bank and Client

ব্যাংক একটি আর্থিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে গ্রাহক সেবা অন্যতম। অন্যদিকে গ্রাহকদেরও ব্যাংকের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা ব্যাংক গ্রাহক সম্পর্ক, গ্রাহকদের প্রতি ব্যাংকের বিভিন্ন দায়িত্ব, কর্তব্য এবং ব্যাংক হিসাবের গোপনীয়তা বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবো।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- ব্যাংক ও গ্রাহক সম্পর্ক মূল্যায়ন করতে পারব।
- গ্রাহকের প্রতি ব্যাংকের এবং ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- ব্যাংক হিসাবের গোপনীয়তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

১২.০ সূচনা

ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্পর্ক এবং আস্থা ও বিশ্বাসই ব্যাংকিং ব্যবসার মূলমন্ত্র। এই সম্পর্ক সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তৈরি হয় এবং এই সম্পর্কের অবনতি ক্ষতিকর ব্যবসায়িক পরিণতি টেনে আনে।

১২.১ ব্যাংক ও গ্রাহক সম্পর্কের ধরন

ব্যাংকিং ব্যবসায়ে লিঙ ব্যক্তি, কর্পোরেশন অথবা কোম্পানিকে ব্যাংকার বলা হয়। তেমনি গ্রাহক বলতে ঐ ব্যক্তিকেই বোঝায়, যিনি ব্যাংকের যেকোনো ধরনের হিসাব অথবা অন্যান্য সেবার মাধ্যমে ঐ ব্যাংকের সাথে যুক্ত। ব্যাংক ব্যবসায়ে গ্রাহককে প্রদত্ত সেবা ও কার্যাবলিকে ভিত্তি করে ব্যাংক গ্রাহক সম্পর্ক নিম্নলিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যায়:

১. ডেটর-ক্রেডিটর সম্পর্ক : ব্যাংক ও তার গ্রাহকের মধ্যে ডেটর-ক্রেডিটর সম্পর্ক (Debtor and Creditor Relation) বিদ্যমান। গ্রাহক যখন ব্যাংকের কাছে টাকা জমা দেয়, তখন ব্যাংক ডেটর এবং গ্রাহক ক্রেডিটর হয়, আবার বিপরীত সম্পর্ক বিরাজ করে, যখন ব্যাংকের কাছ থেকে গ্রাহক ঋণ নেয়।

২. চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক : হিসাব খোলার মধ্য দিয়ে আইনগতভাবে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এতে করে দুই পক্ষেরই কিছু অধিকার ও দায়িত্ব সৃষ্টি হয়। এবং এই চুক্তির কারণে ব্যাংক তার আমানতকারীর জমাকৃত টাকা চাহিবামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য।

৩. ব্যাংক গ্রাহকের অছি : ব্যাংক অনেক সময় তাদের গ্রাহকের সম্পত্তি যথা: স্বর্ণালংকার, দলিলপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের অছি হিসাবে কাজ করে থাকে। এটিও একটি আইনগত কিন্তু ভিন্ন ধরনের সম্পর্ক।

৪. বন্ধক দাতা-বন্ধক গ্রহীতা সম্পর্ক : গ্রাহকের সম্পত্তির বিপরীতে ব্যাংক বিভিন্ন প্রকার বন্ধকি ঋণ দিয়ে থাকে। এভাবে বন্ধক দাতা-বন্ধক গ্রহীতা সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

৫. ব্যাংক গ্রাহকের প্রতিনিধি (Agent) : গ্রাহকের পক্ষে দেনা পরিশোধ ও পাওনা আদায়ের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে থাকে।

১২.২ গ্রাহকের প্রতি ব্যাংকের দায়িত্ব

ব্যাংকিং ব্যবসার মূলনীতি অনুযায়ী গ্রাহকের স্বার্থরক্ষা ব্যাংকের একটি অবশ্যই পালনীয় পবিত্র দায়িত্ব, এ বিষয়ে ব্যাংকের নিম্নরূপ দায়িত্ব আছে।

১. অর্থ ফেরত : সাধারণভাবে ব্যাংক গ্রাহকের টাকা 'চাহিবামাত্র' ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। তবে এটা যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পাদন হতে হবে। যেমন: চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবে যদি টাকা জমা থাকে তবে গ্রাহক চেক লিখে টাকা তুলতে পারে। এ ব্যাপারে ব্যাংকের অনুমতির প্রয়োজন নেই। তবে এ সংক্রান্ত কিছু বিধিনিষেধ গ্রাহককে মেনে চলতে হয়।

২. হিসাবের গোপনীয়তা : গ্রাহকের নির্দেশ, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ, আইনগত অনুমতি অথবা আদালতের নির্দেশ ছাড়া ব্যাংক গ্রাহকের হিসাব সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করতে পারে না।

৩. আমানতকারীর নির্দেশ পালন : ব্যাংক তার মক্কেলের বা আমানতকারীর নির্দেশ অনুযায়ী আমানতের অর্থ ব্যবহার করে থাকে। যেমন: মক্কেল কোনো ব্যক্তি বা পক্ষকে অর্থ পরিশোধ করতে নির্দেশ দিলে ব্যাংক সেই অনুযায়ী পরিশোধ করে। একইভাবে মক্কেল যদি তৃতীয় কোনো পক্ষ হতে অর্থ, চেক বা বিল আদায় করার জন্য ব্যাংকের উপর আদেশ জারি করেন তখন ব্যাংক সেই নির্দেশ পালন করে।

৪. সুদের আদান-প্রদান : ব্যাংক তার মক্কেলের প্রাপ্য সুদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার হিসাবে জমা করে এবং সেবার ফি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার হিসাব থেকে কর্তন করে।

৫. সুবিধাজনকভাবে ঋণ পরিশোধের সুযোগ প্রদান : ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণগ্রহীতাকে যথাযথ সুবিচার করবে এবং ঋণ পরিশোধের জন্য উপযুক্ত সময় ও সুযোগ প্রদান করবে।

অনুসন্ধানমূলক কাজ: পরিবার বা নিকট আত্মীয়গণের মধ্যে এমন একজনকে খুঁজে বের কর যিনি কোনো ব্যাংকের গ্রাহক। গ্রাহক হিসেবে তিনি ব্যাংক থেকে কী কী সেবা প্রত্যাশা করেন তা জেনে একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

১২.৩ ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের দায়িত্ব

গ্রাহকের প্রতি যেমন ব্যাংকের দায়িত্ব আছে, তেমনি ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকদের কিছু দায়িত্ব আছে। গ্রাহকের করণীয় নিম্নরূপ :

১. সততা : ব্যাংকের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সততার পরিচয় দেয়া গ্রাহকের একটি পরম দায়িত্ব। হিসাব খোলা থেকে শুরু করে সর্বাবস্থায় সঠিক তথ্য প্রদান করা গ্রাহকের অবশ্য কর্তব্য।

২. ঋণ পরিশোধ : ব্যাংকের নিকট হতে গৃহীত ঋণ চুক্তি অনুযায়ী সময়মতো পরিশোধ করা মক্কেলের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। অর্থাৎ চুক্তি অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ না হলে ব্যাংক বন্ধক সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রি করে আইনের মাধ্যমে তার পাওনা উদ্ধার করতে পারে।

৩. সুদ আদায় : চলতি হিসাবে জমাতিরিক্ত উত্তোলন হলে ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে ব্যাংক সুদ কেটে নেয়। ব্যাংক অন্যান্য সুবিধা বা সেবা দিলেও তার জন্য একটি যুক্তিসংগত সেবা ফি কেটে নেয়। চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংকের ঋণের সুদ ও আসল প্রদান করাও গ্রাহকের দায়িত্ব।

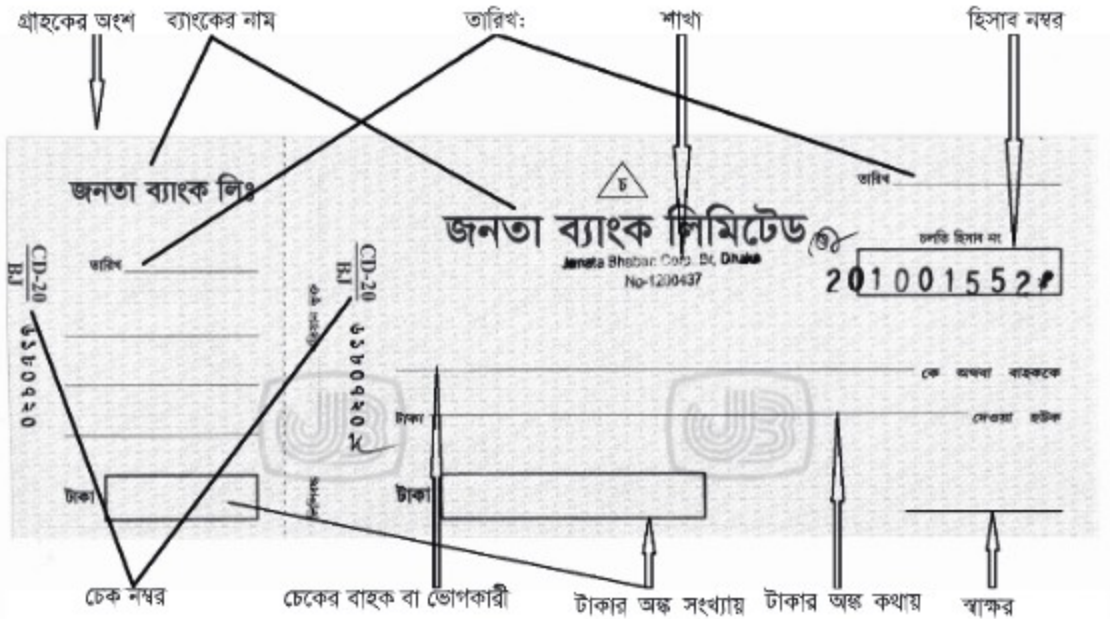
৪. ঠিকভাবে চেক অঙ্কন : মক্কেল চেক অঙ্কনে সতর্কতা এবং নিয়মকানুন মেনে চলবে। যেমন- ঠিক স্বাক্ষর হতে হবে, তারিখ ঠিক হতে হবে, চেকে লিখিত টাকা হিসাবে জমা থাকতে হবে ইত্যাদি। চেক বলতে আমানতকারী কর্তৃক ব্যাংকের উপর লিখিত আদেশ বুঝে থাকি।

চেক হচ্ছে একটি হস্তান্তরযোগ্য বিনিময় বিল, সাধারণত আমরা নিম্নোক্ত ধরনের চেক দেখতে পাই :

১. বাহক চেক: ব্যাংক এক্ষেত্রে চেকের বাহককে নগদ অর্থ দিতে বাধ্য থাকে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ ধরনের চেক বহন করে ব্যাংকে উপস্থাপন করবে ব্যাংক তাকেই উক্ত চেকের অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকবে।

২. **হুকুম চেক:** যে চেকের অর্থ ব্যাংক থেকে নির্দিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ উত্তোলন করতে পারে না এ ধরনের চেকে হুকুম চেক বলে। হুকুম চেকে সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা থাকে।
৩. **দাগকাটা চেক:** বাহক চেক বা হুকুম চেকের অর্থপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার জন্য যখন উক্ত চেকের বাম কোণের উপরিভাগে আড়াআড়িভাবে সমান্তরাল দুটি রেখা অঙ্কন করা হয় তাকে দাগকাটা চেক বলে। চেকের দাগ কাটা সমান্তরাল রেখার মধ্যে সাধারণত 'প্রাপকের হিসেবে দেয়' (A/C Payee) অথবা 'এত কোং' লেখা থাকে। এ ধরনের চেকের অর্থ নগদে উত্তোলন না করে কোনো হিসাবে জমা দিয়ে টাকা উত্তোলন করতে হয়।

কাজ: সরবরাহকৃত বিভিন্ন প্রকার চেক পূরণ অনুশীলন।



ছক নং ১২.১: একটি চেকের ছবি ও তার বিভিন্ন অংশের পরিচয়

১২.৪ ব্যাংক হিসাবের গোপনীয়তা এবং এ সংক্রান্ত তথ্য

ব্যাংক এবং গ্রাহকের সম্পর্ক বিশ্বাসের। শুধু বিশ্বাস ভঙ্গ, নৈতিকতার বিপর্যয় ও আইনের পরিপন্থি কোনো কিছু করলে এ সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে। ব্যাংক এবং তার গ্রাহকের সম্পর্কের অবসান সম্ভাব্য আরো যে যে কারণে ঘটতে পারে, তা হচ্ছে—

১. **দেউলিয়া ঘোষণা:** গ্রাহক আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলেই ব্যাংকের সাথে তার হিসাবের চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে।

২. মক্কেল মানসিক ভারসাম্য হারালে : মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তির সাথে সুস্থভাবে লেনদেন পরিচালনা করা সম্ভব নয় এবং আইনানুগভাবে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনের অধিকার রাখে না, সেক্ষেত্রে ব্যাংকের সাথে মক্কেলের সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটে।
৩. গারনিশি অর্ডার জারি করা হলে : আদালত কর্তৃক মক্কেলের উপর কোনো গারনিশি অর্ডার জারি করা হলে উক্ত মক্কেলের হিসাব সাময়িক বা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিতে ব্যাংক বাধ্য থাকে।
৪. ব্যাংকের নিজস্ব সিদ্ধান্ত : মক্কেল যদি তার চুক্তি অনুযায়ী সততার নীতি মেনে না চলে বা প্রতারণার আশ্রয় নেয়, সেক্ষেত্রে ব্যাংক মক্কেলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে।
৫. মক্কেলের নিজস্ব সিদ্ধান্ত : মক্কেল যদি কোনো কারণে ব্যাংকের সাথে লেনদেন চালু না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে ব্যাংক ও মক্কেলের সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে।
৬. যুদ্ধজনিত কারণে শত্রুতা : যুদ্ধজনিত কারণে ব্যাংক ও মক্কেল পরস্পর বিভক্ত অংশে অবস্থান করলে ব্যাংক ও মক্কেলের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়।
৭. সম্পূর্ণ জের স্থানান্তর : মক্কেল যদি তার হিসাবের সমুদয় জের অন্য কোনো ব্যক্তির হিসাবে স্থানান্তর করার জন্য ব্যাংকের উপর নির্দেশ জারি করে, তাহলে মক্কেলের হিসাব বন্ধ হয়ে যায় ও তাদের সম্পর্কের অবসান ঘটে।
৮. মৃত্যুজনিত কারণে : মক্কেলের মৃত্যু ঘটলে হিসাব বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ব্যাংক মক্কেলের সম্পর্কের বিলুপ্তি হয়।
৯. দীর্ঘকালীন লেনদেন চালু না রাখা : মক্কেল যদি তার হিসাবের লেনদেন দীর্ঘ সময় চালু না রাখে, তাহলে ব্যাংক উক্ত মক্কেলের হিসাব বন্ধ করে দেয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. চেক কী?

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| ক. চুক্তির দলিল | খ. লিখিত নোটিশ |
| গ. আমানতকারীর লিখিত আদেশ | ঘ. ব্যক্তিগত দলিল |

২. ব্যাংক ও তার গ্রাহকের মধ্যকার সম্পর্ক মূলত—

- I. ডেটর-ক্রেডিটর সম্পর্ক
- II. চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক
- III. সামাজিকতার সম্পর্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৩. ঋণ পরিশোধে ঋণ গ্রহীতার প্রতি ব্যাংকের দায়িত্ব কোনটি?

ক. সুদ মওকুফ করা

খ. উপযুক্ত বন্ধক রাখা

গ. স্বল্প পরিমাণ ঋণ দেওয়া

ঘ. উপযুক্ত সময় দেওয়া

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ব্যাংকিং ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র কী?

২. কোন কাগজের মাধ্যমে ব্যাংক আদেশ অনুযায়ী প্রাপককে টাকা দেয়?

৩. ব্যাংক কাদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে?

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

দীর্ঘদিন যাবৎ চালানোর পর বিদেশে স্থায়ীভাবে গমনের উদ্দেশ্যে মিসেস সাদিয়া তার সকল প্রকার ব্যাংক লেনদেন বন্ধ করেন।

৪. কী কারণে মিসেস সাদিয়ার সাথে ব্যাংকের সম্পর্কের অবসান ঘটে?

ক. আদালত কর্তৃক ঘোষিত সিদ্ধান্তের কারণে

খ. ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

গ. দীর্ঘকাল লেনদেন না করার কারণে

ঘ. মক্কেলের নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

সৃজনশীল প্রশ্ন

বহুদিন ধরে চেষ্টা করেও আবেদ তার বন্ধু রফিককে ব্যাংকে হিসাব খোলার ব্যাপারে রাজি করাতে সক্ষম হননি, কারণ নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও হারে সুদ পাওয়া যায় বলে রফিক সর্বদা তার অর্থকড়ি স্থানীয় পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত সমিতিতে রাখেন। কিন্তু গত কয়েক মাস পূর্বে তাদের ব্যবসার কিছু নতুন শাখায় প্রচুর মালামাল ও সাজ-সজ্জা সরঞ্জাম ক্রয়ে তাৎক্ষণিক অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় আবেদ তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাংক থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা তুলে আনেন। কিন্তু রফিক তার ফুলপুর পৌর সমিতির কোষাধ্যক্ষকে বহু অনুরোধ করে দরখাস্ত দিয়েও সময়মতো টাকা তুলতে ব্যর্থ হন।

ক. ব্যাংকার কী?

খ. হুকুম চেক কী তা ব্যাখ্যা করো।

গ. আবেদের তাৎক্ষণিকভাবে টাকা তুলতে পারার কারণগুলো বর্ণনা করো।

ঘ. আবেদ ও রফিকের দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনটিতে টাকা রাখা লাভজনক? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।